

南宁市长虹路88号B9栋“3•5”高处坠落 事故调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2022-06-15 10:50 【字体： 大 中 小 】

南宁市长虹路88号B9栋“3•5”高处坠落

事故调查报告

2022年3月5日，在南宁市长虹路88号B9栋商业楼内，一名工人从脚手架上坠落，造成当场死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查法》（自治区人民政府令50号）以及《关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》（青政发〔2007〕55号）等有关法律法规，青秀区政府成立了牵头，城区总工会、城区政府办公室、城区住建局、南湖公安分局、南湖街道办等部门组成的南宁市长虹路88号B9栋“3•5”高处坠落事故调查组，对事作。同时，邀请城区监察委参与事故调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，依法开展事故调查工作。通过现场勘验、查阅相关资料、询问相取证等，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题，提出工作的措施建议。

一、工程概况

2022年1月，广西南宁中汇云居商业管理有限公司与广西安乘优品电梯工程有限公司签订《电梯设备购销合同》，同时广西南宁中汇云居商业管理有限公优品电梯工程有限公司签订《电梯安装工程合同》。

2022年2月中旬，广西安乘优品电梯工程有限公司在没有签订书面合同的情况下，便将长虹路88号B9栋《电梯安装工程合同》内的基坑工程及钢结构井道韦X负责施工。2月下旬，韦X请工人将基坑挖好并做完基坑水泥硬化铺设后，广西安乘优品电梯工程有限公司员工庞XX向韦X个人支付了基坑工程费用，钢结构井道的钢材备料费用，由韦X负责购买钢结构井道的所需钢材。

2022年2月下旬，韦X认为长虹路88号B9栋内部装修工程现场负责人杨XX在中庭位置搭设好的脚手架影响了电梯钢结构井道的施工，随后韦X联系杨XX找手架的老板，要求其对影响电梯钢结构井道施工的部分脚手架进行调整，并搭设电梯钢结构井道周围的脚手架。

2022年3月1日，杨XX找到之前负责搭设中庭脚手架租赁负责人王XX，将韦X的要求向王XX说明。王XX看过现场后，口头向杨XX报价调整及搭设电梯钢的脚手架费用。之后韦X通过微信询问杨XX，脚手架租赁老板王XX搭设脚手架含调整的具体费用，得到杨XX口头报价后同意由杨XX联系王XX到施工现场并同意搭好脚手架支付50%的费用，拆除脚手架再支付剩余50%的费用。

2022年3月2日，王XX找到搭设脚手架的工头刘XX，以每平米22元的价格将电梯钢结构井道周围的脚手架口头分包给刘XX。

2022年2月下旬，工人黄XX询问工人麻XX最近是否有工作，麻XX便将黄XX会搭设脚手架的情况向刘XX说明，得到刘XX同意黄XX一起加入施工队伍后，月4日上午8时一同到施工现场进行脚手架搭设作业。3月4日，刘XX以每人每天330元的价格组织包XX、麻XX、黄XX、黄XX、廖XX和周XX等六名工人B9栋内部搭设电梯钢结构井道周围脚手架。当晚，韦X按每平米58元的报价通过微信转账15000元给杨XX，并让杨XX转账给王XX作为搭设好脚手架50%则按每平米50元的价格转账12000元给王XX作为其脚手架租赁及请工人搭设的费用。

二、现场勘验情况

深2.97米长方形。基坑东北、西南、西北三面搭设高至五层(约20米)的脚手架，基坑东北、西南搭设高至六层脚手架，基坑底部有大量血迹，散落工具，压弯的脚手架钢管，基坑西南面摆放有一具男性尸体，头部有明显伤口脑组织外露，腰背部穿戴着穿戴式安全带马甲，B9栋五层临基坑边处警戒带断裂，绳被剪断。

三、相关单位和人员基本情况

（一）相关单位基本情况

1.南宁中汇云居商业管理有限公司，统一社会信用代码91450100MAA7DJ880P，住所南宁市青秀区长虹路88号一期B9A号仓储交易区B9B号仓储交易区责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人 董XX，注册资本人民币壹仟万圆整，成立日期2021年12月10日，营业期限无固定期限。经营范围：一般项目管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；许可项目：食品销售；城市配送运输服务（不含餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.广西安乘优品电梯工程有限公司，统一社会信用代码：91450100MA5KYLP22Y，住所南宁市良庆区平乐大道15号五象绿地中心2号楼二十层2010号办限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人覃XX，注册资本人民币壹仟万圆整，成立日期2017年02月15日 ，营业期限至无固定期限，经营范围：电梯证经营）；销售：电梯设备及配件、立体车库设备及配件、机电设备、建筑装饰材料（除危险化学品）、钢材、电线电缆、五金交电、楼宇安防设备；电有专项规定除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(二)人员基本情况

1.谢X，男，48岁，广西南宁市人，南宁中汇云居商业管理有限公司常务副总经理。

2.梁XX，男， 45岁，广东省怀集县人，广西安乘优品电梯工程有限公司总经理。

3.韦X，男，37岁，南宁市武鸣区人，长虹路88号B9栋电梯基坑及钢结构井道工程承包人。

4.杨XX，男，49岁，广东省开平市人，长虹路88号B9栋内部装修工程现场负责人。

5.王XX，男，38岁，湖南省永州市人，长虹路88号B9栋脚手架租赁负责人。

6.刘XX，男，42岁，南宁横州市人，长虹路88号B9栋脚手架搭设工人包工头。

7.麻XX，男，37岁，南宁市邕宁区人，长虹路88号B9栋脚手架搭设工人，黄文龙用工介绍人。

8.黄XX，男，39岁，云南省富宁县人，长虹路88号B9栋脚手架搭设工人，事故中死者。

四、事生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2022年3月4日8时许，包XX、麻XX、黄XX、黄XX、廖XX和周XX等6名工人在包工头刘XX的安排下，到长虹路88号B9栋中庭东南面开始搭设电梯钢结构对影响电梯钢结构井道部分脚手架进行整改作业。至3月5日上午11时50分许，现场工人已将脚手架搭设至5层楼面位置。约12时许，一同到现场搭设脚手名工人陆续返回楼面休息，而黄XX在未回到5层楼面的情况下，便在脚手架上解开安全绳。在从脚手架上跨回到5层楼面过程中，突然失稳从高约20米的地面基坑内。

（二）事故救援情况

现场工人见状，立即拨打120急救电话，同时向包工头刘XX汇报，刘XX接报后即刻将情况向王XX汇报，接着王XX将情况向杨XX进行了说明，随后杨XX告诉了韦X和广西南宁中汇云居商业管理有限公司的基建负责人覃XX，最后覃XX将事故情况向广西安乘优品电梯工程有限公司梁XX汇报。约12时15分许员到现场确认黄XX已当场死亡。

接到事故报告后，青秀区应急管理局和相关部门赶赴现场调查了解事故情况，指导事故善后处理工作。

五、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失90万元。

六、事故原因分析

（一）直接原因

从业人员在没有确保安全回到楼面的情形下，便自行解开系在脚手架上的安全绳，再跨回楼面的过程中导致失稳后造成高处坠落。

（二）间接原因

七、事故性质认定

经事故调查组调查认定，南宁市长虹路88号B9栋“3•5”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

八、相关单位履职情况

（一）青秀区住建局履职情况：该事故发生前，住建部门已经按照上级市住建部门要求开展了节后复工、全国两会期间的建筑领域安全生产大检查，装电梯也进行过专项的安全生产隐患大排查。但由于该项目未办理报建手续，开工前也未告知行业主管部门，且该项目施工范围在农批中心B9栋中庭内部付使用数年的既有建筑，在外围巡查时不易发现，因此对该项目的开工建设并不知情。事故发生后，住建部门一是立即对其组织立案调查，并将相关违管；二是举一反三针对辖区内的在建工地尤其是加装电梯的项目，开展了安全生产大排查，避免类似事故再次发生；三是加强对辖区内的本级监管的工地坠落等相关安全事故的宣传和教育培训，督促各有关建设单位等责任主体及时排查隐患，完善应急方案并按照方案开展演练。提高从业人员安全防护意识落实“双预防，双保险”机制，做好临边、洞口安全防护，打造“无陷阱”工地，此外，重点开展落实新型围挡设施、临边洞口防护标准化、脚手架水平建筑起重机械设备安全装置标准化等。

（二）南湖街道办履职情况：一是2022年初与长虹路88号签订全年安全生产责任状，安排社区工作人员定期开展每月安全生产检查;二是事故发生时，街作人员赶赴现场，第一时间将事故详细信息上报城区应急局；三是事故发生后，街道领导高度重视，组织召开南湖街道3.5安全事故学习警示会，要求各区（村）务必吸取此次故事教训，进一步加强对辖区企业的安全宣传，强化落实辖区企业定期安全生产检查，坚决防止同类安全事故再次发生。

（三）广西南宁中汇云居商业管理有限公司履职情况：该公司编制有《安全生产管理制度》《安全生产责任制度》《企业安全生产组织架构图》《施工现案》《操作规程》等。

（四）广西安乘优品电梯工程有限公司履职情况：该公司编制有《安全生产管理制度汇编》《安全责任人岗位责任制》《不安全因素控制制度》《安全考《施工安全守则》《事故现场安全作业制度》《安全教育制度》《电梯安全事故应急救援预案》《企业安全生产组织架构图》等，聘请持有广西住房和城工现场专业人员职业培训合格证的安全员对作业现场进度管理。

九、相关单位、人员存在的问题和处理建议

（一）相关单位存在的问题和处理建议

1、南宁中汇云居商业管理有限公司，长虹路88号B9栋电梯购买及安装工程发包方，在长虹路88号B9栋加装电梯前，未履行基本建设程序向有关部门申未严格审核总承包单位的资质，将电梯井道安装工程一并发包给不具备施工资质的安乘优品电梯工程有限公司；未严格履行《中华人民共和国建筑法》所责，建议由青秀区住建局依法处理。

2、广西安乘优品电梯工程有限公司，长虹路88号B9栋电梯安装工程总承包，将电梯钢构井道主体部分通过口头的方式分包给他人完成，违反《中华人法》《建设工程安全生产管理条例》，对事故发生负有责任，建议由青秀区住建局依法处理。

（二）相关人员存在的问题和处理建议

1、梁XX，广西安乘优品电梯工程有限公司总经理。未认真落实本单位全员安全生产责任制，对公司安全生产工作疏于管理，履行督促、检查本单位项目作职责不力；对项目作业现场安全管理缺失，未采取有效的管理措施及时了解本项目作业人员私自作业的情况；违反《中华人民共和国安全生产法》相关发生负有责任，建议由青秀区应急局依法处理。

2、韦X，长虹路88号B9栋电梯基坑及钢结构井道工程承包人。脚手架搭设从业人员进场时，未对相关从业人员进行安全生产教育培训；违反《中华人民产法》相关规定，对事故发生负有责任，建议由青秀区应急局依法处理。

3、杨XX，长虹路88号B9栋内部装修工程现场负责人。将钢结构井道脚手架搭设项目转包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人；违反《中华筑法》相关规定，对事故发生负有责任，建议由青秀区住建局依法处理。

4、王XX，长虹路88号B9栋脚手架租赁负责人。将钢结构井道脚手架搭设项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人；脚手架搭设从业人及时督促和检查本项目的安全生产工作及时消除特种作业的生产安全事故隐患；未对相关从业人员进行安全生产教育培训；违反《中华人民共和国安全生定，对事故发生负有责任，建议由青秀区应急局依法处理。

5、刘XX，长虹路88号B9栋脚手架搭设从业人员包工头。未审核相关从业人员的作业资质；在搭设脚手架前未编制专项施工方案，未组织专职安全管理人督；未督促从业人员按照相关规定使用安全防护用品；违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对事故发生负有责任，建议由青秀区应急局依法

6、黄XX，长虹路88号B9栋脚手架搭设工人，事故中死者。未取得相关资质进行脚手架搭设作业，高空作业；在作业结束时，未回到楼面确认安全后再解反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其安全生产事故责任。

十、事故防范措施建议

（一）对相关单位的防范措施建议

强对项目的有效管控，严格审查总承包单位的各项建设行为，如公司本身不具备相应的项目管理能力，可聘请第三方具备相应资质和能力的咨询公司参与

2、广西安乘优品电梯工程有限公司，要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规的相关规定，严禁将电梯工程的给其他单位完成，施工前期应签订相关书面合同及专门的安全生产管理协议再进行施工作业；切实履行隐患排查治理职责，加强对施工现场安全管理，严单位对施工现场的安全生产负总责的规定；进行脚手架搭设等达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应由专职安全生产管理人员进行现场监督管理，事故隐患。

（二）对相关人员的防范措施建议

1、梁XX，广西安乘优品电梯工程有限公司总经理。要加强学习《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规，认真落实本单位员安全生产责任制，加强对公司项目安全生产工作管理，严格履行督促、检查本单位的安全生产工作；及时检查本项目的安全生产工作及时消除从业人员质从事特种作业的生产安全事故隐患，防范生产安全事故发生。

2、韦X，长虹路88号B9栋电梯基坑及钢结构井道工程承包人。要加强学习《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规，应严位和个人的资质；要加强对施工现场的安全生产管理，及时检查本项目的安全生产工作及时消除从业人员未取得相关资质从事特种作业的生产安全事故隐从业人员的安全生产意识，确保施工人员按照相关规定使用安全防护用品，防范生产安全事故发生。

3、杨XX，长虹路88号B9栋内部装修工程现场负责人。要加强学习《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规，增强工程相关转包等法律意识，切实防范生产安全事故的发生。

4、王XX，长虹路88号B9栋脚手架租赁负责人。要加强学习《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规，禁止将工程发包给不条件或者相应资质的单位或个人；及时督促和检查本项目的安全生产工作及时消除从业人员未取得相关资质从事特种作业的生产安全事故隐患；加强建立制度，并有效落实对相关从业人员进行安全生产教育培训，如实做好台账记录；努力提高从业人员的安全生产意识，确保施从业人员按照相关规定使用安防范生产安全事故的发生。

5、刘XX，长虹路88号B9栋脚手架搭设从业人员包工头。要加强学习《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，在施工作规定编制专项施工方案，得到技术负责人、总监理工程实签字后实施，并组织专职安全管理人员进行现场监督；严格审核从业人员的相关作业资质，努力的安全生产意识，确保从业人员按照相关规定使用安全防护用品，遵守相关登高作业的安全规程制度和操作规程，防范生产安全事故的发生。

（三）对行业主管部门的防范措施建议

住建等职能部门要全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产的系列论述精神，严格按照“三管”、“三必须”的原则，加大监管力度，强化和督促落实项体责任与政府监管责任，大力开展建筑市场安全违法违规行为专项整治，严厉打击建设工程项目未依法办理工程施工许可等法定建设手续擅自开工；建筑质或超资质范围承揽工程；建筑施工企业无安全生产许可证擅自从事建筑施工活动；建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员无安格证书；建筑施工特种作业人员无操作资格证书从事建筑施工活动；进一步提升建筑市场安全水平。

南宁市长虹路88号B9栋“3•5”

高处坠落事故调查组

2022年5月23日